

# 平潭综合实验区市场监督管理局 行政处罚决定书

岚市监处罚〔2023〕51号

当事人：平潭上迪国际贸易有限公司等533家企业（名单附后）

2022年11月，我局通过平潭综合实验区政府门户网站对平潭上迪国际贸易有限公司等连续两年及两年以上未自主公示年报的企业进行公告，督促企业限期履行年报公示、变更、注销等义务。公告期满，我局对未履行相关义务当事人开展检查，通过福建市场监管一体化平台记录的联系电话无法取得联系，通过登记住所均未发现该批企业，通过税务部门协查税务情况，该批企业均未正常纳税，通过审批部门协查歇业备案情况，该批企业均未进行歇业备案登记。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 平潭上迪国际贸易有限公司等533家企业清单1份，列明企业基本信息及年报情况；
2. 国家税务总局平潭综合实验区税务局出具的关于企业税务状态情况复函2份，证明当事人未正常纳税；
3. 平潭综合实验区行政审批局出具的关于企业歇业备案情况复函2份，证明当事人未进行歇业备案登记；
4. 辖区分局对平潭上迪国际贸易有限公司等533家企业实地核查材料，证明当事人不在其登记的住所。

2023年4月4日，本局将拟给予当事人吊销营业执照行政处罚的告知事项，通过平潭综合实验区政府门户网站进行公告。当事人未在法定期限内提出陈述、申辩意见和听证要

求。

平潭上迪国际贸易有限公司等 516 家公司未在登记的住所经营、连续两年或两年以上未自主公示企业年报、未正常纳税，且不按照规定办理注销，上述行为构成《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业，或者开业后自行停业连续六个月以上的，可以由公司登记机关吊销营业执照。”的行为；平潭金乐源酒吧等 17 家个人独资企业未在登记的住所经营、连续两年或两年以上未自主公示企业年报、未正常纳税，且不按照规定办理注销，上述行为构成《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条“个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行停业连续六个月以上的，吊销营业执照”的行为。本局决定对当事人平潭上迪国际贸易有限公司等 533 家企业作出吊销营业执照的行政处罚。

如对本行政处罚决定不服，当事人可在本处罚决定送达之日起六十日内向平潭综合实验区管理委员会申请行政复议，也可在六个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。依照《中华人民共和国行政复议法》第二十一条、《中华人民共和国行政诉讼法》第四十四条之规定，复议或诉讼期间不停止本处罚决定的执行。

附件：平潭上迪国际贸易有限公司等 533 家企业名单

平潭综合实验区市场监督管理局

2023 年 5 月 13 日